ومحمد لانه ابيح له التحلل فيقع به التحلل انتهى فدل على ان المسئلة خلافية بين الائمة الثلاثة ويؤيده مافى الفتح ولو غسل رأسه بالخطمى بعد الرمى قبل الحلق يلزمه دم على قول ابى حنيفة على الاصح لان احرامه باق لا يزول الا بالحلق انتهى والحاصل ان قول ابى حنيفة هذا هو الاصح بل قال الجصاص لا اعرف فيه خلافا والصحيح انه يلزمه الدم لان الحلق او التقصير واجب فلا يقع التحلل الا بأحدهما ولم يوجد فكان احرامه باقيا فاذا غسل رأسه بالخطمى فقد زال التفث فى حال قيام الاحرام فيلزمه الدم انتهى ومما يؤيده ان هذا الاختلاف فى الحاج لان المعتمر لا يحل له قبل الحلق شئ مما مر اتفاقا على ماذكره المصنف مسندا الى مافى الآثار عن الطحاوى والله اعلم (والسنة حلق جميع الرأس او تقصير جميعه وان اقتصر على الربع جاز مع الكراهة) أى لتركه السنة والاكتفاء بمجرد الواجب (وهو) أى الربع (أقل الواجب فى الحلق) وكذا فى التقصير وفيه ايماء الى أنه اذا حلق كله أو قصره يكون من كمال الواجب ويندرج الواجب فى ضمن السنة كاندراج الفرض فى ضمن الواجب اذا قرأ الفاتحة فى الصلاة وهذا عندنا وعند مالك قيل واحمد أيضا لا يخرج عن الاحرام الا بحلق الكل او تقصيره واختاره ابن الهمام وهو الظاهر من حيث الادلة الظاهرة فى هذا المقام ومفارقة القياس بينه وبين المسح فى المرام (وأما التقصير فأقله قدر أنملة) وهو بتثليث الميم والهمزة تسع لغات فيها الظفر (من شعر ربع الرأس والحلق مسنون للرجال) أى أفضل (ومكروه للنساء والتقصير مباح لهم) والظاهر أنه مستحب لهم لتقريره صلى الله عليه وسلم فعل بعض الصحابة له ودعائه لهم (ومسنون) أى مؤكد (بل واجب لهن) لكراهة الحلق كراهة تحريم فى حقهن الا لضرورة (ومن لا شعر له على رأسه يجرى الموسى) وهو آلة الحلق (على رأسه وجوبا هو المختار وقيل استحبابا) وقيل استنانا وهو الاظهر (ولو أزال الشعر بالنورة) أو الحلق أو النتف بيده أو اسنانه يعنى فى التقصير (بفعله أو بفعل غيره أجزأ عن الحلق) فيه ايماء الى ان الحلق أفضل فقوله أو الحلق مستدرك مستغنى عنه وصوابه بالحرق بالراء كما فى الكبير (ولو تعذر الحلق لعارض) أى لعلة فى رأسه توجب حلقه كصداع ونحوه أو فقد آلة الحلق أو الحالق (تعين التقصير أو التقصير) أى تعذر لكون الشعر قصيرا (تعين الحلق وان تعذرا جميعا لعلة فى رأسه) بأن يكون شعره قصيرا أو برأسه قروح يضره الحلق (سقطا عنه وحل بلا شئ) أى بلا وجوب دم عليه لانه ترك الواجب بعذر كما صرح به فى البحر الزاخر (والاحسن أن يؤخر) هذا الشخص (الاحلال الى آخر ايام النحر) أى ان كان يرجو زوال العذر (وان لم يؤخره فلا شئ عليه) لطول وقته وتحقق عذره وتوهم زواله (ولو خرج الى البادية فلم يجد آلة أو من يحلقه لا يجزئه الا الحلق أو التقصير) اذ ليس خروجه هذا بعذر (واذا حلق) أى المحرم (رأسه) أى رأس نفسه (أو رأس غيره) أى ولو كان محرما (عند جواز التحلل) أى الخروج من الاحرام بأداء أفعال النسك (لم يلزمه شئ) لاولى لم يلزمهما شئ وهذا حكم كل محرم فى كل وقت فلا مفهوم لتقييد المصنف فى الكبير بقوله عند جواز الحلق يوم النحر

﴿فصل فى زمان الحلق ومكانه وشرائط جوازه﴾ (يختص حلق الحاج بالزمان والمكان) اى عند ابى حنيفة ولا يختص بواحد منهما عند ابى يوسف على ما فى الهداية وشرح الجامع وغيرهما وذكر الكرمانى والسروجى عن أبى يوسف ان الحلق يختص بالزمان لا بالمكان وعند محمد يتوقت بالمكان وعند زفر يتعين بالزمان لا المكان (وحلق المعتمر بالمكان) أى يختص عند ابى حنيفة ومحمد خلافا لابى يوسف وزفر واما الزمان

بأحد فيهادونك فصل يارب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لى ياخير الغافرين (اللهم) انى استغفرك لكل ذنب حملنى عليه الخوف من غيرك ودعانى الى التضرع لاحد من خلقك أو اسمالنى الى الطمع فيما عند غيرك فآثرت طاعته فى معصيتك استجلابا لما فى يديه وأنا أعلم بحاجتى اليك كما لا غنى لى عنك فصل يارب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لى ياخير الغافرين (اللهم) انى استغفرك لكل ذنب مثلت لى نفسى استقلاله وصورت لى استصغاره وقلته حتى ورطتنى فيه فصل يارب وسلم وبارك